



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 96 DEL 01/12/2025	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANETTONI/TAVOLETTE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Registro Generale N. 689 DEL 01/12/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno, del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

CIG: B956A25635

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza in forza del decreto Sindacale n. 17/2024 con il quale sono state affidate allo Scrivente le funzioni dirigenziali;

Premesso che occorre procedere all'affidamento per l'acquisito della fornitura di panettoni e tavolette di cioccolato da donare agli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale in quanto, in vista delle festività natalizie, è consuetudine di Questa Amministrazione offrire un omaggio simbolico agli studenti, quale gesto di attenzione verso la Comunità scolastica e le loro famiglie;

Richiamati

- l'articolo 17, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 36/2023, i quali dispongono quanto segue: "1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.* 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";
- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - il fine che il contratto intende perseguire: come emarginato in oggetto;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse “transfrontaliero”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 d.lgs. n. 36/23 pur essendo consentito derogare all'applicazione del principio anzidetto per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Vista e ritenuta idonea e congrua, nonché conforme all'interesse pubblico, l'offerta acquisita al prot. n. 13205/2025 da parte di SWEET FANTASY S.R.L. VIA MARCONI, 42 FRATTAMINORE (NA) P.IVA 10375941217;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, oltre che in osservanza dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10.1.24 e il successivo del 28.06.2024 e ss.mm.ii per gli affidamenti sino a 5.000 euro, al netto dell'iva se dovuta, in base al quale, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024 prorogato al 31 dicembre 2024 e ulteriori proroghe, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

Dato atto, pertanto,

- che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 28/06/2024 che prevede, fino al 31/12/2024 e ss.mm.ii, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;
- che le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate sono AD5 per l'affidamento e

CO2 al termine dell'esecuzione del contratto;

- che per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario, mentre per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.

Dato atto che in forza della suddetta disposizione è stato acquisito il seguente numero di CIG B956A25635 tramite la piattaforma anzidetta;

Precisato che:

- la finalità che con il contratto intende perseguire è: acquisto n. 850 pezzi per gli alunni delle scuole presenti sul territorio comunale;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di panettoni/tavolette per le scuole presenti sul territorio comunale;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è SWEET FANTASY S.R.L. VIA MARCONI, 42 FRATTAMINORE (NA) 80027 P.IVA 10375941217;
- l'importo dell'affidamento è quantificato in € 2.473,50 senza iva per totale iva compresa 2.720,85;
- il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D. Lgs.36/2023.

Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 2.720,85 iva inclusa sul capitolo 95.3 impegno come in calce;

Attestato che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto:

☐ è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona;

☐ è coerente e collegata con gli obiettivi dell'Ente.

Verificato che non sussistono in capo al RUP cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

Letti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

Sulla base dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto,

DETERMINA

Tutto ciò premesso e qui integralmente richiamato

1. **di approvare** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di acquisire** la predetta fornitura, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;
3. **di dare atto** che stato acquisito il seguente Cig. B956A25635 mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità;
4. **di dare atto** che è stato acquisito il CIG, contestualmente all'invio della richiesta di preventivo, in forza del predetto comunicato ANAC, comunque garantendo la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
5. **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del D. lgs. n. 267/2000, quanto segue:
 - la finalità che con il contratto si intende perseguire è acquisto n. 850 panettoni per gli alunni delle scuole presenti sul territorio comunale;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di panettoni/tavolette per le scuole comunali;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è SWEET FANTASY S.R.L. VIA MARCONI, 42 FRATTAMINORE (NA) P.IVA 10375941217;
 - l'importo dell'affidamento è quantificato in € 2.720,85 compresa IVA;
 - il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art.18 del D. lgs. 36/2023;
6. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, quanto di seguito riportato:

- € 2.720,85 iva inclusa al capitolo 95.3 impegno come in calce del bilancio dell'Ente;
- 7. **di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile ex artt. 183 e 191 TUEL e *ss.mm.ii.* con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli stanziamenti di bilancio;
- 8. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D. Lgs. n. 36/2023);
- 9. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;
- 10. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- 11. **trasmettere** all'Ufficio Segreteria e ai Servizi finanziari per quanto di competenza.

Avella (AV), 01/12/2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 01/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANETTONI/TAVOLETTE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
CIG: B956A25635 **CUP:**
Descrizione Capitolo: EVENTI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.02.99	01.02	95.3	999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2025	287
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
954	€ 2.720,85	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SWEET FANTASY SRL - **Progressivo Fornitore:** 5445
Codice Fiscale: B956A25635 **P.Iva:**

Avella (AV), 01/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 01/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1190, e vi rimarrà fino al 17/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 689 del 01/12/2025;

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANETTONI/TAVOLETTE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Avella (AV), 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to CANONICO GIUSEPPE